

0002079-75.2014.8.26.0352

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 294/2014 - Delegacia de Polícia de Meridiano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Inacio de Sousa Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Conforme se extrai dos autos, NIVALDO RODRIGUES LIMA, qualificado em fl. 41, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, Miguelópolis-SP - cep 14530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000414-77.2019.8.26.0213 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002079-75.2014.8.26.0352

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 294/2014 - Delegacia de Polícia de Meridiano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Inacio de Sousa Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

Conforme se extrai dos autos, NIVALDO RODRIGUES LIMA, qualificado em fl. 41, foi condenado à pena de 1 (um) ano ,11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção (fls. 230/243), pela sentença proferida em 05/05/2015.

Em relação a ambas as partes, ocorreu o trânsito em julgado em 30/05/2016 (fl. 343).

No presente caso, de acordo com o artigo 109, V, o prazo prescricional é de 04 anos, pois a pena não ultrapassa 2 anos.

Considerando a data do trânsito em julgado para as partes (30/05/2016), forçoso se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que, até a presente data, não houve o início do cumprimento da pena imposta ao sentenciado. Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade do sentenciado NIVALDO RODRIGUES LIMA, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira parte, do Código Penal, pela prescrição da pretensão executória.

Após o trânsito em julgado, providencie a serventia o arquivamento dos autos com observância das N.S.C.G.J.

P.I.C.

Miguelópolis, 26 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA